

1502190-32.2021.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante - 2183009 - 04º D.P. CAMPINAS
Réu:
NATANAEL RIBEIRO DA MATA
Artigo da Denúncia:
Art. 155 "caput" do(a) CP e Art. 28 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)
Data da Audiência:
23/11/2022
Controle nº 2021/000683

Aos 23 de novembro de 2022, no Fórum da Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
6ª Vara Criminal
Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep
13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1502190-32.2021.8.26.0548
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante - 2183009 - 04º D.P. CAMPINAS
Réu:
NATANAEL RIBEIRO DA MATA
Artigo da Denúncia:
Art. 155 "caput" do(a) CP e Art. 28 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)
Data da Audiência:
23/11/2022
Controle nº 2021/000683

Aos 23 de novembro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Rossana Azevedo Inacarato, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 14:15h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra NATANAEL RIBEIRO DA MATA por infração ao Art. 155 "caput" do(a) CP e Art. 28 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão

Beraquet, Defensora Pública. Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia individual com o réu através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas as testemunhas Policial Militar Yasmin Assera dos Santos, Policial Militar Maicon Roger Donero Cezareto e o réu interrogado. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito que: "MM Juiz: O réu NATANAEL RIBEIRO DA MATA foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, e artigo 28, da Lei nº 11.343/06, em concurso material, e está sendo processado pelos fatos descritos na Denúncia, a qual me reporto. A Denúncia foi recebida em todos os seus termos, conforme a r. decisão de fls. 88/89. O acusado foi regularmente citado (fl. 94), tendo apresentado Resposta à Acusação (fls. 99/100). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo interrogado o acusado. Não há nos autos qualquer nulidade que impeça o julgamento final. Feito este breve relato, entendo que a presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 15, que comprova que quatro peças de carne, avaliadas em R\$ 250,00 (trezentos e cinquenta reais), subtraídas do estabelecimento vítima, foram apreendidas em poder do réu. Além disso, o auto de exibição e apreensão de fl. 16 e o Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 107/109 confirmam se tratar de 02 (dois) microtubos plásticos, tipo "eppenford", contendo cocaína, pesando 0,35g (trinta e cinco decigramas), a substância entorpecente apreendida em poder do acusado. No que diz respeito à autoria, o réu, durante a fase investigatória (fl. 10), confessou a prática dos crimes que lhe foram imputados, dizendo que trabalhava no açougue do supermercado "Oba" há dois anos e sete meses, sendo que, no dia dos fatos, subtraiu quatro peças de carne. Informou que pretendia ficar com uma delas e vender as demais, pois precisava de dinheiro. Disse ainda que, ao ser abordado pelos policiais, trazia consigo duas porções de cocaína para seu próprio consumo, as quais comprou em uma "biqueira" na Vila Brandina, pela quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). Em Juízo, o acusado também confessou ter praticado os delitos e afirmou que não tentou se evadir dos policiais. Por outro lado, os policiais militares ouvidos, durante a fase investigatória (fls. 08/09), de forma unânime, narraram que realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo GM/ASTRA, placas DDJ-4006/Campinas, trafegando em alta velocidade pela Avenida Antônio Carlos Couto de Barros e decidiram acompanhá-lo, mas o condutor, ao perceber a aproximação da viatura, tentou retornar repentinamente em sentido contrário, oportunidade em que lhe deram ordem de parada, sendo atendidos. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado, mas, em buscas pelo veículo, localizaram duas cápsulas contendo cocaína no banco do motorista, além de uma mochila contendo duas peças de carne e mais outras duas peças de carne no porta-malas do automóvel. Na ocasião, o acusado informou que havia comprado as porções de droga para seu consumo pessoal e que havia subtraído as carnes do supermercado onde trabalhava como açougueiro, dizendo ainda que pretendia fazer um churrasco com alguns amigos. Em Juízo os policiais apresentaram a mesma narrativa. Já Milton Pinheiro Machado, ouvido apenas em solo policial (fl. 09), narrou que era gerente do supermercado "Oba", onde o réu trabalhava como açougueiro. Afirmou que foi surpreendido com a notícia do furto das peças de carne, as quais avaliou em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Portanto, deve prevalecer a confissão judicial do réu por se encontrar em sintonia com as demais provas produzidas, não havendo dúvida de que ele furtou as peças de carne do estabelecimento vítima e que trazia consigo para

consumo pessoal as porções de substância entorpecente apreendidas. Observo apenas que não há que se falar em atipicidade da conduta do réu pela incidência do princípio da insignificância. Embora o valor do bem subtraído não seja vultoso, é certo que não pode ser considerado insignificante a ensejar a sua absolvição sumária. Também não se pode sustentar que apenas os detentores coisas de valor significativo merecem a proteção da lei, uma vez que não se permite calcular, de forma simplória, o valor dos bens tendo-se como parâmetro o patrimônio da vítima, de forma a permitir, indiscriminadamente, a prática de pequenos furtos, pois tal procedimento levaria a situação extrema e injusta. De acordo com a Jurisprudência: “Nos crimes patrimoniais, os objetos subtraídos portam valores relativos, pelo que não se pode inferir da inexistência do crime pela irrelevância do objeto, sem se cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. O que se mostra desprezível para alguns, pode vir a ter importância transcendental para outros” (TACRIM - SP - AC - Rel. Oliveira Ribeiro - RJD 4/99). “(...) O princípio da insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal. 6. Ordem denegada”. (HC 102088 / RS - Relator Min. CARMEN LÚCIA - J. em 06/04/2010). Além disso, o prejuízo econômico não é o único critério a ser considerado, pois eventual insignificância deve ser alcançada pela análise de todas as circunstâncias que envolveram a prática da infração penal, inclusive os aspectos subjetivos, isto é, os antecedentes criminais dos agentes, sendo que, no caso sub judice, o réu é reincidente específico (cf. fls. 130/136), o que indica maior reprovabilidade de sua conduta e o grau de periculosidade do agente. Sobre a questão vale transcrever os seguintes julgados: “FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. réu que possui personalidade voltada a prática de crime alta reprovabilidade conduta que não pode ser taxada de insignificante negado provimento ao pedido da Defesa”. (Apelação nº 0002384- 93.2015.8.26.0297 - 12ª Câmara - 2 de agosto de 2018). “FURTO. Materialidade auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. INSIGNIFICÂNCIA. Impossibilidade de reconhecimento em razão dos requisitos subjetivos réu possuidor de maus antecedentes alta reprovabilidade.” (TJSP - Apelação nº 0000135-23.2016.8.26.0593 - j. 27/07/2017). “Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica). 5. Ordem denegada”. (STF - HC 118040 / MG - Min. GILMAR MENDES - j. 08/10/2013). “Apelação. Furto qualificado. Recurso defensivo. 1. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pela apreensão da res furtiva na posse direta dos acusados em contexto de flagrante delito. Depoimento do policial militar. Confissão dos acusados. 2. Pleito visando o reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Bens subtraídos avaliados em trezentos e quinze reais. Reincidência. Hipótese de reiteração delitiva.” (TJSP- Apelação Criminal nº 1522442-17.2019.8.26.0228 - 16ª Câmara de Direito Criminal - j. 25 de setembro de 2020). Assim, é incontestável a tipicidade objetiva e material da conduta do réu por ser reprovada socialmente e afrontar bem juridicamente tutelado, de forma que não há que se falar em princípio da insignificância. Em face do exposto, diante da prova inequívoca da autoria e da materialidade das infrações, requeiro a condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, fixando-lhe pena superior ao mínimo em razão de seus antecedentes criminais e por ser reincidente (cf. fls. 130/136.”

Dada a palavra ao Defensor, o qual disse que: “MM. Juiz: considerando-se a prova coligida aos autos, incluindo a confissão judicial, a DPE abstém-se de apresentar tese absolutória, mas requer a fixação da pena base no mínimo legal, regime inicial aberto, com a substituição da pena por medidas restritivas de direitos. Ao ser interrogado, tanto na delegacia quanto em Juízo, Natanael admitiu os fatos e disse

estar envergonhado e arrependido. Atualmente trabalha como garçom no restaurante fogão Mineiro e parou de usar drogas. A PM Yasmin relatou que no dia dos fatos abordou o veículo do réu, que mudou de direção. Ele obedeceu a ordem de parada. No veículo havia 4 peças de carnes e 2 porções de cocaína. Natanael disse que havia furtado as carnes do supermercado onde trabalhava. O PM Michael relatou o mesmo em Juízo. As circunstâncias judiciais apuradas revelaram-se favoráveis. Não houve emprego de violência ou ameaça no cometimento do delito. O valor da res é baixo. Fato carece de relevância social. O réu merece que sua reincidência seja compensada pela atenuante da confissão judicial. E por fim, o regime mais brando revela-se o único adequado e suficiente para prevenção e repressão ao delito em tela, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º letra c do CP. E Natanael faz jus à substituição da pena por medidas restritivas de direitos, pois preenche os requisitos do artigo 44 do CP. É o que requer a Defensoria Pública."

A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Natanel Ribeiro da Mata está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 155, "caput" do Código Penal e 28 da Lei 11343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, aos quais me reporto.

Feito regularmente processado.

Em audiência realizada nesta data, foram ouvidos os policiais militares e o réu foi interrogado.

Decido.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo pericial de fls. 107/109.

Quanto ao mérito, a policial Yasmin confirmou os fatos narrados na denúncia, acrescentando que o que chamou a atenção da equipe foi a alta velocidade imprimida pelo réu na direção do seu veículo Astra. Assim que as carnes foram encontradas, o réu confessou o delito e disse que faria churrasco com as mesmas. As drogas estavam no banco do motorista.

No mesmo sentido, o depoimento do segundo policial, Maicon.

O réu, por seu turno, confessou o delito, negando apenas que estivesse em alta velocidade. Disse que está trabalhando como garçom.

Regularmente provadas autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Para o delito de furto, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência (fls. 134) com a atenuante da confissão;

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, notadamente a tentativa, já que o réu tinha a posse mansa e pacífica dos bens.

Presentes os requisitos legais, mesmo considerando a reincidência, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Em caso de revogação, o cumprimento da pena privativa de liberdade se iniciará no regime aberto.

Quanto ao delito de porte de drogas, considerando a reincidência, fixo a pena em 5 meses de prestação de serviços à comunidade.

Assim sendo, condeno o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, "caput" do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com restritiva de direitos, bem como ao pagamento de 10 dias-multa. Condeno, ainda, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, à pena de 5 meses de prestação de serviços à comunidade.

Custas de 100 Ufesp."

Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.